



PUTUSAN
Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 28 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mutihan Rt/Rw 03/00, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 3 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 3 November 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho** bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama dan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg.
 - 90 (sembilan puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg.
 - 1 (satu) buah kardus warna cokelat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y.
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y.
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6.

Halaman 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Iphone.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Stylo warna merah No Pol AB 3330 XX.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 91 Warungboto Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat terkait seseorang yang memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di daerah Jalan Janturan, berdasar laporan tersebut tim menindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo, saat dilakukan pengeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa, saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapat pil Calmlet dan pil Riklona tersebut antara hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 dan hari Kamis 18 Juli 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara Lukman Fauzi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank BCA ke rekening saudara Lukman Fauzi, setelah transfer pesanan obat tersebut dikirim melalui ekspedisi kemudian diterima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Bahwa terdakwa konsumsi pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa pil Calmlet Alprazolam 1 mg disimpan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2279/NPF/2025 tanggal 28 Juli 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang berlak segel dan berlabel barang bukti yaitu : Nomor barang bukti BB-5650/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 mg Positif mengandung ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Nomor barang bukti BB-5651/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tablet salut selapu 2 mg Positif mengandung CLONAZEPAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAN

Kedua.

Halaman 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Kost Krisna RT : 021 RW 005 Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tempat tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat terkait seseorang yang memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di daerah Jalan Janturan, berdasar laporan tersebut tim menindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo, saat dilakukan pengeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa, saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di kos terdakwa polisi menemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20, 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli pil warna putih bersimbol huruf Y kepada saudari Kristia Ayu (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) karton dengan jumlah keseluruhan berisi 96 (sembilan puluh enam) toples dengan harga total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara transfer ke rekening saudari Kristia Ayu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025, setelah itu pesanan pil putih bersimbol Y tersebut dikirim secara bertahap ke terdakwa yaitu 1 (satu) karton melalui ekspedisi JNE pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 dan 2 (dua) karton melalui Lion Parcel pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 yang dikirim ke tempat tinggal kos terdakwa di Kos Krisna Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten.

Bahwa terdakwa menjual beberapa pil warna putih bersimbol huruf Y pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 kepada saudara Chandra Bagus (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara terdakwa membawa pil warna putih bersimbol huruf Y ke rumah tempat tinggal saudara Chandra Bagus di Jalan Prof. Dr. Soepomo Warungboto Umbulharjo, adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per toples. Bahwa keuntungan terdakwa setiap penjualan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbol huruf Y tersebut adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa obat/pil bundar warna putih berlogo huruf Y yang diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tersebut tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi termasuk obat/pil warna putih dengan logo Y tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti pil warna putih terdapat logo huruf Y tersebut sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2279/NPF/2025 tanggal 28 Juli 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut dengan nomor barang bukti BB-5650/2025/NPF mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Rizki Andriyanto bin Hanis Nugroho pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Kost tempat tinggal terdakwa di Kost Krisna RT : 021 RW 005 Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, karena terdakwa ditahan di Rutan Polresta Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tempat tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2025 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Farhan (daftar pencarian orang DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk mengedarkan obat pil warna putih berlogo huruf Y dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap toples berisi 1000 (seribu) butir pil, dengan kesepakatan pembayaran dilakukan jika pil sudah laku terjual. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Sdr. Farhan menyuruh terdakwa mengambil paket berisi pil warna putih berlogo Y di kantor J&T Giwangan Yogyakarta, pada pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Riza Deriyansyah alias Kenther (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak untuk mengambil paket dimaksud, selanjutnya terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi Riza mengambil paket di J&T Giwangan berupa 2 (dua) karton warna cokelat berisi masing-masing 32 (tiga puluh dua) toples pil warna putih berlogo Y masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil. Setelah paket diambil mereka menuju rumah terdakwa dan 1 (satu) karton berisi 32 (tiga puluh dua) toples pil warna putih berlogo Y dijual terdakwa kepada saksi Riza, namun pembayaran dilakukan jika pil warna putih berlogo Y habis terjual.

Halaman 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 terdakwa menjual 15 (lima belas) toples pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. Erman (daftar pencarian orang / DPO) dan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 terdakwa juga menjual 15 (lima belas) toples pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. Siwir (daftar pencarian orang / DPO). Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, Sdr. Farhan kembali menghubungi terdakwa menyuruh untuk mengambil 2 (dua) karton warna cokelat berisi masing-masing 32 (tiga puluh dua) toples pil warna putih berlogo Y untuk dijual/diedarkan, sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak saksi Riza mengambil paket tersebut di J&T Gedongtengen Yogyakarta, setelah itu paket dibawa kerumah terdakwa dan sebanyak 1 karton berisi 32 (tiga puluh dua) toples pil warna putih berlogo Y dijual terdakwa ke saksi Riza.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 18.00 wib saksi Riza Deriansyah memberikan uang Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembayaran dari 2 (dua) toples pil warna putih berlogo Y. Bahwa berdasar informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Jetis, maka pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 21.30 wib Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa yang pada saat interogasi di tempat terdakwa mengakui jika mengedarkan dan menyimpan obat pil warna putih berlogo Y tanpa ijin dari yang berwenang, saat penggeledahan dengan disaksikan warga setempat Sdr. Lukman Hakim ditemukan barang bukti yang disimpan terdakwa di dalam kamar, yaitu : 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat didalamnya terdapat 32 (tiga puluh dua) toples berwarna putih yang masing-masing toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbol huruf Y dengan jumlah keseluruhan 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y, 1 (satu) buah tas kantong warna biru bertuliskan Qia Phone Cell berisi : 1 (satu) toples warna putih didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y, 83 (delapan puluh tiga) plastic klip kecil yang di setiap plastic klip tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y dengan jumlah keseluruhan 830 (delapan ratus tiga puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y, Uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap toples yang berisi 1000 (seribu) butir, sehingga keuntungan yang didapat Rp200.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap toples. Bahwa obat/pil bundar warna putih berlogo huruf Y yang diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tersebut tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi termasuk obat/pil warna putih dengan logo Y tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti pil warna putih terdapat logo huruf Y tersebut sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1998/NOF/2025 tanggal 05 Juli 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut dengan nomor barang bukti BB-4956/2025/NOF mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal Tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat terkait seseorang yang memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di daerah Jalan Janturan, berdasar laporan tersebut tim menindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa

Halaman 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20, 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan dan melakukan praktik kefarmasian, terdakwa bukan merupakan apoteker dan tenaga kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-undang melakukan praktik kefarmasian termasuk menyimpan obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dandi Febriyanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat terkait seseorang yang memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di daerah Jalan Janturan, berdasar laporan tersebut tim menindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saat interrogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah



Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20, 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan dan melakukan praktik kefarmasian, terdakwa bukan merupakan apoteker dan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-undang melakukan praktik kefarmasian termasuk menyimpan obat keras;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Ahmad Saefudin, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal Tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat terkait seseorang yang memiliki, menyimpan, membawa psikotropika di daerah Jalan Janturan, berdasar laporan tersebut tim menindaklanjuti pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x20, 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan dan melakukan praktik kefarmasian, terdakwa bukan merupakan apoteker dan tenaga kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh Undang-undang melakukan praktik kefarmasian termasuk menyimpan obat keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo, saat dilakukan penggeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa, saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di

Halaman 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten . Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapat pil Calmlet dan pil Riklona tersebut antara hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 dan hari Kamis 18 Juli 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara Lukman Fauzi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank BCA ke rekening saudara Lukman Fauzi , setelah transfer pesanan obat tersebut dikirim melalui ekspedisi Kemudian diterima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Bahwa terdakwa konsumsi pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa pil Calmlet Alprazolam 1 mg disimpan terdakwa;
- Bahwa saat saat interrogasi di lokasi terdakwa mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten . Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa polisi menemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah kardus warna cokelat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih bersimbol huruf Y kepada saudara Kristia Ayu (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) karton dengan jumlah keseluruhan berisi 96 (sembilan puluh enam) toples dengan harga total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara transfer ke rekening saudara Kristia Ayu pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2025, setelah itu pesanan pil putih bersimbol Y tersebut dikirim secara bertahap ke terdakwa yaitu 1 (satu) karton melalui ekspedisi JNE pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 dan 2 (dua) karton melalui Lion Parcel pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 yang dikirim ke tempat tinggal kos terdakwa di Kos Krisna Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten;

- Bahwa terdakwa menjual beberapa pil warna putih bersimbol huruf Y pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 kepada saudara Chandra Bagus (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara terdakwa membawa pil warna putih bersimbol huruf Y ke rumah tempat tinggal saudara Chandra Bagus di Jalan Prof. Dr. Soepomo Warungboto Umbulharjo, adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;
- Bahwa keuntungan terdakwa setiap penjualan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbol huruf Y tersebut adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat/pil bundar warna putih berlogo huruf Y yang diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tersebut tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi termasuk obat/pil warna putih dengan logo "Y" tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan dan melakukan praktik kefarmasian, terdakwa bukan merupakan apoteker dan tenaga kefarmasian;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Apoteker dan bukan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg.
- 90 (sembilan puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak

Halaman 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y.

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y.
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y.
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6.
- 1 (satu) buah HP Iphone.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Stylo warna merah No Pol AB 3330 XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo, saat dilakukan pengeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa , saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten . Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pil Calmlet dan pil Riklona tersebut antara hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 dan hari Kamis 18 Juli 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara Lukman Fauzi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank BCA ke rekening saudara Lukman Fauzi , setelah transfer pesanan obat tersebut dikirim melalui ekspedisi Kemudian diterima oleh

Halaman 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Bahwa terdakwa konsumsi pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa pil Calmlet Alprazolam 1 mg disimpan terdakwa;

- Bahwa benar saat interogasi di lokasi terdakwa mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di kos terdakwa polisi menemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah kardus warna cokelat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli pil warna putih bersimbol huruf Y kepada saudari Kristia Ayu (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) karton dengan jumlah keseluruhan berisi 96 (sembilan puluh enam) toples dengan harga total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara transfer ke rekening saudari Kristia Ayu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 , setelah itu pesanan pil putih bersimbol Y tersebut dikirim secara bertahap ke terdakwa yaitu 1 (satu) karton melalui ekspedisi JNE pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 dan 2 (dua) karton melalui Lion Parcel pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 yang dikirim ke tempat tinggal kos terdakwa di Kos Krisna Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten;
- Bahwa benar terdakwa menjual beberapa pil warna putih bersimbol huruf Y pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 kepada saudara Chandra Bagus (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara terdakwa membawa pil warna putih bersimbol huruf Y ke rumah tempat tinggal saudara Chandra Bagus di Jalan Prof. Dr. Soepomo Warungboto Umbulharjo, adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per toples;

Halaman 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan terdakwa setiap penjualan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbol huruf Y tersebut adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar obat/pil bundar warna putih berlogo huruf Y yang diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta tersebut tidak dalam kemasan semestinya dan tidak diketahui data apa yang terdapat pada kemasan obat tersebut, sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan dan memproduksi sediaan farmasi termasuk obat/pil warna putih dengan logo "Y" tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan dan melakukan praktik kefarmasian, terdakwa bukan merupakan apoteker dan tenaga kefarmasian;
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Apoteker dan bukan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in*



persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menyimpan dan/ atau membawa psikotropika Golongan IV yaitu pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 sekira pukul 18.40 wib tim SatResNarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan terdakwa di Jalan Prof. Dr. Soepomo , saat dilakukan pengeledahan ditemukan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (sembilan puluh) butir yang disimpan terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Stylo warna merah Nomor Polisi terpasang AB 3330 XX yang dikemudikan terdakwa , saat interogasi di lokasi terdakwa juga mengakui jika menyimpan pil warna putih bersimbol huruf Y di kos tempat tinggal terdakwa di daerah Prambanan Klaten. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menuju kos terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di kos terdakwa ditemukan pil warna putih bersimbol huruf Y yang diakui milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat pil Calmlet dan pil Riklona tersebut antara hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 dan hari Kamis 18 Juli 2025 dengan cara terdakwa menghubungi saudara Lukman Fauzi (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) butir dan obat pil Riklona Clonazepa sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dengan harga keseluruhan Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank BCA ke rekening saudara Lukman Fauzi, setelah transfer pesanan obat tersebut dikirim melalui ekspedis, Kemudian diterima oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Bahwa terdakwa konsumsi pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa pil Calmlet Alprazolam 1 mg disimpan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2279/NPF/2025 tanggal 28 Juli 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, terhadap barang bukti yang berlak segel dan berlabel barang bukti yaitu :

- Nomor barang bukti BB-5650/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 mg Positif mengandung **ALPRAZOLAM**, terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Nomor barang bukti BB-5651/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tablet salut selapu 2 mg Positif mengandung **CLONAZEPAM** , terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi pil Calmlet Alprazolam 1 mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dan sisa pil Calmlet Alprazolam 1 mg disimpan terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) UU No.17 tahun 2023 mengatur jika Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) UU No.17 tahun 2023 menyebutkan setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan / dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa membeli pil warna putih bersimbol huruf Y kepada saudari Kristia Ayu (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 (tiga) karton dengan jumlah keseluruhan berisi 96 (sembilan puluh enam) toples dengan harga total Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar terdakwa dengan cara transfer ke rekening saudari Kristia Ayu pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 , setelah itu pesanan pil putih bersimbol Y tersebut dikirim secara bertahap ke terdakwa yaitu 1 (satu) karton melalui ekspedisi JNE pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 dan 2 (dua) karton melalui Lion Parcel pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 yang dikirim ke tempat tinggal terdakwa di Kos Krisna Kebon Dalem Lor Prambanan Klaten;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual beberapa pil warna putih bersimbol huruf Y pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Juli 2025 kepada saudara Chandra Bagus (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan cara terdakwa membawa pil warna putih bersimbol huruf Y ke rumah tempat tinggal saudara Chandra Bagus di Jalan Prof. Dr. Soepomo Warungboto Umbulharjo, adapun terdakwa menjualnya dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per toples. Bahwa keuntungan terdakwa setiap penjualan 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbol huruf Y tersebut adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan pengeledahan di kos terdakwa polisi menemukan sebagai berikut : 1 (satu) buah kardus warna cokelat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y, 1 (satu) pack plastic klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6. Bahwa seluruh pil tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil warna putih terdapat logo huruf "Y" tersebut sebagian disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan Laporan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2279/NPF/2025 tanggal 28 Juli 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, diperoleh kesimpulan bahwa obat/pil tersebut dengan nomor barang bukti BB-5650/2025/NPF mengandung **TRIHEXYPHENIDYL** termasuk dalam **Daftar Obat Keras / Daftar G;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh UU untuk mengedarkan obat TRIHXYPHENIDYL karena bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa toples plastik warna putih berisi tablet warna putih berlogo "Y" tidak ada merk dagang dan tidak mempunyai ijin edar. Bahwa untuk peredaran tablet warna putih berlogo "Y" berdasarkan keputusan Kepala BP OM RI No HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 Ijin Edar Trihexypenidyl tablet 2mg Produksi PT Yarindo Farmatama telah dibatalkan maka sudah tidak boleh diedarkan;

Halaman 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
- 90 (sembilan puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y;
- 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x20 , 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6;

Halaman 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan keberadaan obat psikotropika Golongan IV yang dilarang dan pil warna putih bersimbolkan Y yang dipergunakan tanpa ijin edar tersebut dapat merusak kesehatan apabila disalahgunakan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Iphone;

Bahwa barang bukti handphone dan uang tersebut yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Stylo warna merah No Pol AB 3330 XX;

Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut tidak terbukti sebagai hasil dari kejahatan maka cukup beralasan dikembalikan kepada terdakwa Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang, termasuk tanpa ijin mengedarkan obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan pada tahun 2019 dan dihukum 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika**" dan "**mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizki Andriyanto Bin Hanis Nugroho dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg;
 - 90 (sembilan puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat didalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) toples warna putih yang berisi masing-masing toples sebanyak 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil warna putih bersimbol Y;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 200 (dua ratus) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil warna putih bersimbol Y;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbol Y jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang bersimbol Y;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 12x20, 6 (enam) pack plastik klip ukuran 4x6;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP Iphone;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Stylo warna merah No Pol AB 3330 XX;

Halaman 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Andriyanto Bin Hanis
Nugroho;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, oleh
kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H.,
Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S. H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Surya Laksemana, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

T.t.d

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.